**INTERNATIONAL BEAUTY PROFESSIONALS ASSOCIATION, INC. (IBPA)**
A California Nonprofit Mutual Benefit Corporation
California Entity No. B20260111134
Federal EIN: 41-4933353
1220 Melody Ln, Suite 110
Roseville, CA 95678
+1 (279) 529-7117
support@ibpassociations.org
https://ibpassociations.org/

# ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ, ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И КОМИТЕТАМИ

International Beauty Professionals Association, Inc.

| | |
|---|---|
| **Редакция** | Новая редакция (заменяет все предыдущие версии) |
| **Действует с** | 11 ноября 2026 года |
| **Утверждено** | Советом директоров International Beauty Professionals Association, Inc., резолюция № 2026-01 от 11 ноября 2026 года |

## 1. Цель

Настоящая Политика управления Советом директоров, должностными лицами и комитетами (далее — «Политика») устанавливает рамки управления, роли руководящих лиц, структуру полномочий, обязанности, линии подотчётности и операционные ожидания, применимые к Совету директоров, должностным лицам и комитетам International Beauty Professionals Association, Inc. (далее — «Ассоциация» или «IBPA»).

Настоящая Политика направлена на:

(a) установление подробных правил, касающихся структуры управления и руководства Ассоциации;

(b) разъяснение ролей, полномочий, обязанностей и ограничений Совета директоров, должностных лиц и комитетов;

(c) поддержку законного, прозрачного, этичного и эффективного управления;

(d) защиту миссии, целостности и репутации Ассоциации;

(e) снижение неоднозначности во внутреннем принятии решений и администрировании; и

(f) дополнение Устава Ассоциации и иных учредительных документов.

Настоящая Политика толкуется совместно с Уставом, Политикой управления, Положениями о комитетах, Кодексом этики, Политикой конфликта интересов, Профессиональными стандартами, Политикой членства, Процедурой рассмотрения заявок на членство, Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy) и иными надлежащим образом принятыми политиками.

## 2. Структура управления

Структура управления Ассоциации состоит из:

(a) Совета директоров, который является органом управления Ассоциации;

(b) должностных лиц, которые назначаются Советом директоров и подотчётны ему; и

(c) комитетов, комиссий, рабочих групп, консультативных групп или иных структур, которые могут быть учреждены Советом директоров.

Полномочия внутри Ассоциации исходят от Совета директоров. Должностные лица, комитеты и иные внутренние органы осуществляют только те полномочия, которые предоставлены им Уставом, настоящей Политикой, решением Совета или иными учредительными документами.

Ни одно должностное лицо, комитет или внутренний орган не вправе действовать за пределами полномочий, предоставленных ему Советом директоров или учредительными документами Ассоциации.

## 3. Роль Совета директоров

Совет директоров является высшим органом управления Ассоциации и отвечает за общее управление, стратегический надзор, институциональную целостность и сохранность миссии, активов и репутации Ассоциации.

Совет директоров, помимо прочего, отвечает за:

(a) определение и защиту миссии, ценностей и стратегического направления Ассоциации;

(b) утверждение ключевых политик, стандартов и документов управления и надзор за ними;

(c) обеспечение того, чтобы Ассоциация действовала законно, этично, финансово ответственно и в соответствии со своей миссией;

(d) назначение, надзор и, при необходимости, освобождение должностных лиц;

(e) создание, контроль и упразднение комитетов и иных органов;

(f) надзор за целостностью процессов приёма в члены, стандартов, наград, публичной репутации и ключевых инициатив Ассоциации;

(g) утверждение годового или периодического бюджета, значимых финансовых обязательств и ключевых стратегических инициатив;

(h) мониторинг организационных рисков, качества управления и соблюдения требований;

(i) обеспечение того, чтобы Ассоциация не использовалась в целях ненадлежащей частной выгоды; и

(j) осуществление иных законных полномочий органа управления Ассоциации.

Совет директоров не обязан самостоятельно выполнять все административные функции, однако сохраняет конечную ответственность за управление и надзор даже при делегировании операционных задач.

## 4. Состав и требования к директорам

Количество директоров, требования к ним, порядок избрания, отстранения и сроки полномочий регулируются Уставом (Статья 7). Срок полномочий директора составляет два (2) года; директор может занимать должность не более трёх (3) сроков подряд.

В дополнение к требованиям Устава от каждого директора ожидается, что он:

(a) обладает профессиональной репутацией, зрелостью и здравым суждением;

(b) поддерживает миссию и ценности Ассоциации;

(c) способен действовать независимо и в наилучших интересах Ассоциации;

(d) избегает поведения, существенно несовместимого с репутацией, целостностью или стандартами Ассоциации;

(e) соблюдает требования о раскрытии конфликта интересов, конфиденциальности и порядке управления; и

(f) готов уделять достаточно времени и внимания обязанностям директора.

Совет вправе устанавливать дополнительные квалификационные требования к директорам, если это уместно и не противоречит Уставу.

## 5. Фидуциарные обязанности директоров

Каждый директор несёт фидуциарные обязанности перед Ассоциацией и обязан исполнять их добросовестно, в интересах Ассоциации и с той степенью осмотрительности, которую проявил бы разумный и осмотрительный человек в аналогичной ситуации.

Эти обязанности включают, помимо прочего:

### 5.1 Обязанность должной осмотрительности (Duty of Care)

Каждый директор обязан проводить разумный анализ, изучать относящуюся к делу информацию, готовиться к заседаниям и вдумчиво участвовать в принятии решений.

### 5.2 Обязанность лояльности (Duty of Loyalty)

Каждый директор обязан ставить интересы Ассоциации выше личных, деловых, семейных, конкурентных или иных частных интересов при исполнении своих полномочий.

### 5.3 Обязанность соблюдения (Duty of Obedience)

Каждый директор обязан содействовать соблюдению миссии Ассоциации, Устава, учредительных документов, применимого права и политик.

### 5.4 Обязанность конфиденциальности (Duty of Confidentiality)

Каждый директор обязан соблюдать конфиденциальность в отношении непубличной информации Ассоциации, вопросов управления, рассмотрения заявок на членство, обсуждений комитетов, дисциплинарных и иных чувствительных вопросов.

## 6. Обязанности и ожидания в отношении директоров

От каждого директора ожидается, что он:

(a) регулярно посещает заседания Совета и содержательно участвует в управлении;

(b) заранее изучает повестку, материалы и предложения, если это разумно возможно;

(c) выносит независимое суждение и не одобряет решения формально, без анализа;

(d) своевременно и полно раскрывает конфликты интересов;

(e) уважает принцип коллективного принятия решений Советом;

(f) после принятия решения поддерживает его исполнение, если иное не предусмотрено законной процедурой выражения несогласия;

(g) воздерживается от несанкционированных односторонних обязательств от имени Ассоциации;

(h) действует уважительно по отношению к другим директорам, должностным лицам, членам комитетов, членам Ассоциации и заинтересованным лицам;

(i) защищает миссию, репутацию и институциональные интересы Ассоциации; и

(j) соблюдает стандарты поведения, предусмотренные Кодексом этики и иными политиками.

Директора служат Ассоциации в качестве органа управления и не должны использовать свои роли главным образом для личного продвижения, конкурентного преимущества, частной финансовой выгоды или ненадлежащего влияния.

До участия в первом голосовании каждый вновь избранный директор подписывает Соглашение члена совета директоров (Board Member Agreement), Декларацию о конфликте интересов и Подтверждение ознакомления с учредительными документами.

## 7. Члены совета директоров с профильными функциями

Наряду с должностными лицами в состав Совета могут входить члены совета директоров с профильными функциями. Каждый из них является полноправным директором с правом голоса на заседаниях Совета. Профильные функции определяются резолюцией об избрании и Соглашением члена совета директоров.

### 7.1 Член совета директоров по отбору участников и контролю качества (Board Member, Membership Selection & Quality Control)

(a) входит в состав Комиссии по рассмотрению членства (Membership Review Board);

(b) лично рассматривает каждую заявку на членство и голосует с кратким обоснованием в сроки, установленные Положением о рассмотрении заявок на членство;

(c) подписывает протокол решения по заявке;

(d) участвует в контроле соблюдения членами Профессиональных стандартов и Кодекса этики;

(e) продвигает Ассоциацию в профессиональном сообществе и в социальных сетях.

### 7.2 Член совета директоров по правовым вопросам (Board Member, Legal Affairs)

(a) проверяет учредительные документы, политики, договоры и формы Ассоциации и готовит заключения по ним;

(b) даёт заключение о соблюдении процедуры при рассмотрении апелляций;

(c) готовит заключения в течение 7 рабочих дней, по срочным вопросам — в течение 2–3 рабочих дней;

(d) заявки на членство не рассматривает и по ним не голосует.

### 7.3 Член совета директоров по финансовым вопросам (Board Member, Financial Affairs)

(a) контролирует финансовую отчётность Ассоциации совместно с Казначеем;

(b) рассматривает бюджеты, финансовые отчёты и значимые финансовые обязательства и готовит заключения по ним;

(c) готовит заключения в течение 7 рабочих дней, по срочным вопросам — в течение 2–3 рабочих дней;

(d) заявки на членство не рассматривает и по ним не голосует.

Работа в Совете директоров осуществляется на добровольной основе и не оплачивается. Ответственность за финансовую отчётность в смысле Устава (раздел 8.6) сохраняется за Казначеем.

## 8. Полномочия, зарезервированные за Советом директоров

Если иное прямо не разрешено Уставом или применимым правом, за Советом директоров резервируются следующие вопросы:

(a) внесение изменений в Устав и ключевые политики управления;

(b) назначение и освобождение должностных лиц;

(c) создание, реструктуризация и упразднение комитетов;

(d) утверждение годовых бюджетов и значимых финансовых обязательств;

(e) утверждение существенных договоров, сделок, партнёрств или структурных обязательств, по усмотрению Совета;

(f) утверждение стратегических планов и крупных публичных инициатив;

(g) утверждение изменений структуры управления, включая предложения, затрагивающие структуру руководства;

(h) окончательное рассмотрение существенных дисциплинарных вопросов и вопросов управления, если они зарезервированы за Советом Уставом или политиками; и

(i) все иные существенные вопросы управления, надзора и институционального развития.

Должностные лица и комитеты не вправе присваивать себе полномочия, зарезервированные за Советом, если они прямо не делегированы Советом.

**9. Заседания Совета и участие в них**

Заседания Совета проводятся в соответствии с Уставом (Статья 10) и порядком проведения заседаний, принятым Ассоциацией.

В дополнение к Уставу применяются следующие ожидания:

(a) директора обязаны регулярно посещать заседания, за исключением случаев отсутствия по уважительной причине;

(b) неоднократное отсутствие без уважительной причины может учитываться при оценке дальнейшего исполнения полномочий;

(c) заседания могут проводиться очно, по видеосвязи, по телефону или с использованием иных законных средств связи;

(d) директора, участвующие дистанционно, считаются присутствующими, если участие соответствует требованиям закона и Устава; и

(e) обсуждение должно проходить уважительно, упорядоченно и в интересах Ассоциации.

Совет вправе принимать дополнительные правила заседаний, требования к посещаемости и порядок принятия решений без заседания.

**10. Функция председательствующего**

Если иное не предусмотрено Уставом или решением Совета, на заседаниях Совета председательствует Президент.

Председательствующий отвечает за:

(a) открытие заседания;

(b) поддержание упорядоченного и справедливого порядка обсуждения;

(c) надлежащее рассмотрение вопросов повестки;

(d) фиксацию раскрытых конфликтов интересов;

(e) содействие обсуждению без подавления законного несогласия; и

(f) обеспечение надлежащего порядка принятия решений.

Роль председательствующего не даёт ему права в одностороннем порядке игнорировать решения Совета.

## 11. Должностные лица Ассоциации

Должностными лицами Ассоциации являются Президент, Вице-президент, Секретарь и Казначей (Статья 8 Устава). Совет может учреждать дополнительные должности. Должностные лица назначаются Советом на срок один (1) год.

Каждое должностное лицо:

(a) действует в рамках полномочий, предоставленных Советом директоров;

(b) имеет только те полномочия, которые вытекают из Устава, настоящей Политики, решения Совета, утверждённого описания должности или иных учредительных документов;

(c) обязано действовать в соответствии с миссией, Уставом, бюджетом и политиками Ассоциации; и

(d) подотчётно Совету директоров.

Должностные лица не обладают самостоятельными управленческими полномочиями, отдельными от полномочий Совета, кроме прямо делегированных.

## 12. Президент

Президент является старшим должностным лицом Ассоциации по вопросам руководства и координации и действует с учётом полномочий Совета директоров.

Президент, если иное не ограничено Уставом, решениями Совета, бюджетными лимитами или применимыми политиками:

(a) осуществляет общее руководство и координацию деятельности Ассоциации;

(b) содействует реализации стратегического направления и решений, утверждённых Советом;

(c) представляет Ассоциацию в публичной, профессиональной и организационной среде;

(d) председательствует на заседаниях Совета, если не утверждён иной порядок;

(e) координирует работу должностных лиц и председателей комитетов по реализации приоритетов, утверждённых Советом;

(f) отслеживает реализацию основных инициатив и докладывает Совету о существенных вопросах;

(g) подписывает договоры, письма, сертификаты и иные официальные документы в пределах утверждённых полномочий;

(h) содействует тому, чтобы деятельность Ассоциации соответствовала её миссии, стандартам и применимому праву;

(i) осуществляет надзор или координацию текущих вопросов руководства в объёме, определённом Советом; и

(j) исполняет иные обязанности, возложенные Советом.

Президент не вправе:

(a) принимать от имени Ассоциации существенные финансовые, правовые или структурные обязательства сверх утверждённых полномочий;

(b) игнорировать решения Совета;

(c) самостоятельно устанавливать политики управления;

(d) назначать или освобождать директоров; или

(e) действовать вне пределов делегированных полномочий.

Если возникает неопределённость относительно полномочий Президента, вопрос передаётся на рассмотрение Совета.

**13. Вице-президент**

Вице-президент является старшим поддерживающим должностным лицом Ассоциации и обеспечивает преемственность руководства.

Вице-президент:

(a) помогает Президенту в вопросах руководства и реализации решений;

(b) замещает Президента во время его отсутствия, недоступности или временной невозможности действовать в пределах предоставленных полномочий;

(c) курирует программы, инициативы, направления или комитеты, порученные ему Советом или Президентом;

(d) поддерживает непрерывность деятельности и управления; и

(e) исполняет иные обязанности, возложенные Советом.

При замещении Президента Вице-президент подчиняется тем же ограничениям, что и Президент, если Совет не установит иное.

**14. Секретарь**

Секретарь является основным должностным лицом Ассоциации по вопросам официальной документации управления.

Секретарь:

(a) ведёт либо обеспечивает ведение точных протоколов заседаний Совета и иных заседаний, если это требуется;

(b) обеспечивает ведение официальных документов управления Ассоциации;

(c) ведёт либо контролирует ведение реестра членов, реестра решений Совета, документов комитетов и архива официальных документов Ассоциации;

(d) обеспечивает направление уведомлений о заседаниях в соответствии с Уставом и применимыми политиками;

(e) хранит актуальные версии Устава, поправок, ключевых политик и иных учредительных документов;

(f) фиксирует раскрытые конфликты интересов и хранит подписанные Декларации о конфликте интересов;

(g) содействует соблюдению корпоративных формальностей и процедур управления; и

(h) исполняет иные обязанности, возложенные Советом.

Секретарь вправе опираться на помощь сотрудников, подрядчиков или администратора, если это разрешено, но сохраняет ответственность за надлежащий надзор за ведением официальных записей.

**15. Казначей**

Казначей является основным должностным лицом Ассоциации по вопросам финансового надзора с учётом полномочий Совета и привлечённых финансовых специалистов.

Казначей:

(a) осуществляет надзор за целостностью финансовых записей и отчётности;

(b) содействует подготовке, рассмотрению и представлению бюджета;

(c) контролирует движение средств, основные категории поступлений и расходов, а также соблюдение финансовых контролей;

(d) своевременно докладывает Совету о существенных финансовых рисках и вопросах;

(e) содействует надлежащему ведению финансовой документации, запросов на возмещение расходов и иных записей;

(f) при необходимости координирует работу с бухгалтерами, налоговыми специалистами и иными консультантами, а также с членом совета директоров по финансовым вопросам;

(g) поддерживает соблюдение утверждённого бюджета, финансовых политик и указаний Совета; и

(h) выполняет иные обязанности, возложенные Советом.

Роль Казначея заключается в надзоре и ответственном управлении. Казначей не вправе в одностороннем порядке расходовать средства Ассоциации, принимать финансовые обязательства от её имени или утверждать выплаты, затрагивающие его личную заинтересованность, без надлежащего решения Совета.

**16. Дополнительные должностные лица**

Совет директоров вправе учреждать дополнительные должности, если это разумно необходимо для эффективного управления Ассоциацией.

Для каждой дополнительной должности Совет определяет:

(a) наименование;

(b) круг обязанностей;

(c) линию подотчётности;

(d) пределы полномочий; и

(e) срок, если применимо.

**17. Назначение, оценка и освобождение должностных лиц**

Должностные лица назначаются и освобождаются в соответствии с Уставом.

Кроме того, Совет вправе:

(a) утверждать письменные описания обязанностей для каждой должности;

(b) периодически оценивать работу должностных лиц;

(c) требовать отчёты, информацию о ходе работы и целевые показатели;

(d) ограничивать, изменять или уточнять объём делегированных полномочий; и

(e) освобождать или заменять должностное лицо, если это соответствует интересам Ассоциации.

Должностное лицо может быть освобождено по основаниям, включая, помимо прочего:

(a) неисполнение обязанностей;

(b) неоднократное несоблюдение требований управления;

(c) нарушение Устава, Кодекса этики или иных политик;

(d) конфликт интересов;

(e) ненадлежащее поведение, недобросовестность или причинение вреда репутации; или

(f) иные основания, которые Совет сочтёт существенными для интересов Ассоциации.

**18. Комитеты: общие принципы**

Комитеты являются инструментами управления и администрирования, создаваемыми для помощи Ассоциации в выполнении конкретных функций.

Все комитеты:

(a) существуют в силу полномочий Совета директоров;

(b) действуют в рамках определённой сферы, утверждённой Советом;

(c) отчитываются перед Советом в установленном порядке;

(d) действуют в соответствии с учредительными документами и политиками Ассоциации; и

(e) остаются под надзором Совета, который вправе изменить или упразднить их.

Ни один комитет не обладает самостоятельной властью. Комитет не вправе связывать Ассоциацию обязательствами, изменять правила управления или осуществлять действия, зарезервированные за Советом, если это прямо не разрешено. Подробные положения о комитетах установлены Положениями о комитетах.

**19. Создание комитетов и их структура**

Совет вправе учреждать постоянные и временные комитеты, рабочие группы, консультативные органы, комиссии и целевые группы.

Для каждого комитета или сопоставимого органа Совет может определить:

(a) цель и сферу деятельности;

(b) полномочия и ограничения;

(c) квалификационные требования;

(d) количество членов;

(e) наличие председателя или сопредседателей;

(f) порядок назначения;

(g) срок деятельности или срок службы;

(h) порядок отчётности; и

(i) требования о конфиденциальности, раскрытии конфликтов или поведении.

Членами комитетов могут быть директора, должностные лица, члены Ассоциации, профильные эксперты, консультанты или иные лица, признанные Советом подходящими.

**20. Комиссия по рассмотрению членства (Membership Review Board)**

Комиссия по рассмотрению членства является специализированным органом, ответственным за селективный приём в члены Ассоциации. В её состав входят все члены совета директоров по отбору участников и контролю качества, а также иные директора, включённые в Комиссию резолюцией Совета.

В её обязанности входит:

(a) рассмотрение заявок на членство в соответствии с Процедурой рассмотрения заявок на членство и Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy);

(b) оценка заявителей по установленным критериям;

(c) запрос дополнительной информации при необходимости;

(d) принятие решений: одобрена, требуется дополнительная информация, отложена или отклонена;

(e) соблюдение конфиденциальности информации заявителей; и

(f) исключение конфликтов интересов при принятии решений.

Комиссия действует коллегиально и беспристрастно. Её члены не вправе участвовать в рассмотрении заявителя, в отношении которого существует либо разумно предполагается конфликт интересов.

**21. Комитет по стандартам и этике (Standards & Ethics Committee)**

Если он учреждён, Комитет по стандартам и этике помогает Ассоциации по вопросам:

(a) толкования и применения Профессиональных стандартов;

(b) этических вопросов;

(c) рассмотрения жалоб, связанных с поведением;

(d) подготовки рекомендаций по соблюдению стандартов; и

(e) иных обязанностей, возложенных Советом.

Комитет вправе рассматривать вопросы и готовить рекомендации, однако окончательное решение сохраняется за Советом там, где это требуется Уставом или иными учредительными документами.

**22. Комитет по наградам и признанию (Awards & Recognition Committee)**

Если он учреждён, Комитет по наградам и признанию содействует:

(a) разработке критериев признания;

(b) процедурам выдвижения;

(c) проверке соответствия требованиям;

(d) администрированию справедливых и прозрачных процессов признания; и

(e) защите от конфликта интересов в вопросах наград.

Члены Комитета обязаны раскрывать конфликты интересов и брать самоотвод, где это необходимо.

**23. Комитет по образованию (Education Committee)**

Если он учреждён, Комитет по образованию помогает:

(a) в разработке образовательных программ;

(b) в формировании ресурсов для профессионального развития;

(c) в подготовке вебинаров, курсов и материалов;

(d) в подготовке рекомендаций по спикерам и контенту; и

(e) в иных образовательных функциях, порученных Советом.

**24. Комитет по мероприятиям (Events Committee)**

Если он учреждён, Комитет по мероприятиям помогает:

(a) в планировании и координации мероприятий;

(b) в вопросах логистики и структуры программы;

(c) в разработке правил участия в мероприятиях;

(d) в координации со спикерами, модераторами и партнёрами мероприятий; и

(e) в иных вопросах мероприятий, порученных Советом.

**25. Комитет по медиа и публикациям (Media & Publications Committee)**

Если он учреждён, Комитет по медиа и публикациям поддерживает:

(a) публикации и редакционные инициативы;

(b) коммуникационное планирование;

(c) медийные проекты;

(d) разработку контента для внешнего представления Ассоциации; и

(e) стандарты качества публикаций и единообразия бренда.

**26. Комитет по партнёрствам (Partnerships Committee)**

Если он учреждён, Комитет по партнёрствам помогает Ассоциации:

(a) выявлять и выстраивать стратегические отношения;

(b) анализировать потенциальных спонсоров и партнёров;

(c) поддерживать партнёрские инициативы, соответствующие миссии Ассоциации; и

(d) готовить рекомендации Совету о возможностях партнёрства.

Ни одно партнёрство не считается одобренным без утверждения в порядке, предусмотренном процедурами управления и финансовыми процедурами Совета.

**27. Комитет по номинациям и управлению (Nominating and Governance Committee)**

Если он учреждён, Комитет по номинациям и управлению (номинационная комиссия):

(a) проводит отбор кандидатов в Совет директоров по анкетам, собеседованиям и оценочным формам;

(b) оформляет протокол с рекомендацией по каждому кандидату;

(c) представляет Совету письменные рекомендации для избрания; и

(d) сопровождает подписание избранными директорами документов, указанных в разделе 6.

Избрание директоров осуществляет только Совет директоров.

**28. Председатели комитетов**

Каждый комитет может иметь председателя или сопредседателей, определяемых Советом.

Председатель комитета отвечает за:

(a) организацию заседаний и работы комитета;

(b) соблюдение комитетом утверждённой сферы деятельности;

(c) отчётность перед Советом или курирующим должностным лицом;

(d) управление вопросами конфликта интересов, участия и процедурного порядка внутри комитета; и

(e) содействие эффективной и ответственной работе комитета.

Председатель комитета не обладает более широкими полномочиями, чем предоставленные Советом.

**29. Отчётность и подотчётность**

Все должностные лица и комитеты подотчётны Совету директоров.

Совет вправе требовать:

(a) письменные отчёты;

(b) устную информацию о ходе работы;

(c) краткие итоги заседаний;

(d) бюджетные запросы;

(e) записи о принятых решениях;

(f) документы о раскрытии конфликтов и самоотводах; и

(g) иные меры подотчётности, разумно необходимые Совету.

Если должностное лицо или комитет не отчитывается должным образом, выходит за пределы своих полномочий или нарушает политику, Совет вправе принять корректирующие меры, ограничить полномочия, изменить состав органа или прекратить его деятельность.

**30. Конфиденциальность и внутренняя целостность**

Директора, должностные лица и члены комитетов обязаны соблюдать надлежащую конфиденциальность в отношении:

(a) непубличных вопросов управления;

(b) рассмотрения заявок на членство;

(c) дисциплинарных вопросов;

(d) чувствительной финансовой или правовой информации;

(e) внутренних обсуждений; и

(f) любой иной информации, которую Ассоциация разумно считает конфиденциальной.

Обязанность конфиденциальности сохраняется и после прекращения полномочий в той мере, в какой это уместно.

**31. Конфликт интересов**

Все директора, должностные лица и члены комитетов подпадают под действие Политики конфликта интересов Ассоциации.

Любое лицо, выполняющее функции управления, рассмотрения заявок, судейства, оценки наград или руководства, обязано своевременно раскрывать фактические, потенциальные или предполагаемые конфликты и соблюдать требования о самоотводе.

Нераскрытие конфликта само по себе может считаться нарушением порядка управления.

**32. Освобождение, отставка и вакансии**

Освобождение, отставка и заполнение вакансий осуществляются в соответствии с Уставом и полномочиями Совета.

Кроме того, Совет вправе принять меры, если директор, должностное лицо или член комитета:

(a) перестал соответствовать требованиям;

(b) неоднократно не исполняет свои обязанности, включая сроки голосования по заявкам на членство;

(c) нарушает конфиденциальность;

(d) нарушает требования этики, стандартов или правила о конфликте интересов;

(e) действует за пределами утверждённых полномочий; или

(f) существенно вредит интересам Ассоциации.

Совет вправе заполнять вакансии, назначать временных заместителей или временно перераспределять обязанности для обеспечения непрерывности.

**33. Связь с другими учредительными документами**

Настоящая Политика применяется совместно с:

- Уставом;
- Политикой управления;
- Положениями о комитетах;
- Кодексом этики;
- Профессиональными стандартами;
- Политикой конфликта интересов;
- Политикой членства;
- Процедурой рассмотрения заявок на членство и Положением о рассмотрении заявок на членство (Membership Review Policy);
- Соглашением члена совета директоров (Board Member Agreement); и
- всеми иными надлежащим образом принятыми политиками Ассоциации.

Если между настоящей Политикой и Уставом возникает противоречие, преимущественную силу имеет Устав, если иное не требуется законом.

**34. Изменения**

Настоящая Политика может быть изменена Советом директоров на надлежащим образом созванном заседании либо иным законным решением Совета.

Изменения вступают в силу с даты, указанной в решении об их утверждении, если иное не установлено.

**35. Официальный язык**

Официальная версия настоящей Политики ведётся на английском языке. Любой перевод предоставляется исключительно для удобства. В случае расхождения преимущественную силу имеет английская версия.